

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2368/2534

กรมตุลการ กับพวก
บริษัท โรแยลโมเชดเอ็กซ์พอร์ต จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224

ป.รฎการ มาตรา 89 ทวิ

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยผู้นำสินค้าเข้าชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของอากรขาเข้าจำนวน 1,050,684.10 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแต่ในคำฟ้องของโจทก์และตามทางนำสืบของโจทก์มิได้สืบให้เห็นว่าเงินค่าอากรขาเข้าที่ค้างชำระโดยไม่รวมเงินเพิ่มจำนวนเท่าใด เมื่อไม่ทราบจำนวนเงินอากรขาเข้าที่จะใช้เป็นฐานในการกำหนดเงินเพิ่มได้เช่นนี้แล้ว ก็ย่อมไม่อาจให้จำเลยชำระเงินเพิ่มจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จตามที่โจทก์ขอได้ ประมวลรฎการ มาตรา 89 ทวิ บัญญัติถึงความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีที่ผิดนัดไม่ชำระค่าภาษีอากรไว้โดยเฉพาะแล้ว หากผู้ประกอบการค้าไม่ชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระ เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้รับผิดชอบไว้โดยเฉพาะเช่นนี้แล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดใน ป.พ.พ. อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับอีก.

โจทก์ฟ้องว่า ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2517 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2520 จำเลยนำสินค้าเข้าตามใบขนสินค้ารวม 19 ฉบับ โดยสำแดงว่าสินค้าที่นำเข้ามีสภาพเป็นวัตถุดิบจะใช้ในการผลิตสินค้าส่งออกจากภายใน 1 ปี นับแต่วันนำเข้าและประสงค์ขอคืนเงินอากรพนักงานของโจทก์ได้ตรวจสอบสินค้าตามใบขนสินค้าทั้ง 19 ฉบับ จำเลยให้ธนาคารค้ำประกันการชำระภาษีอากรไว้ เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่จำเลยนำสินค้าเข้า จำเลยมิได้นำสินค้าที่นำเข้าตามใบขนทั้ง 9 ฉบับ ไปใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจำเลยจึงไม่มีสิทธิขอคืนเงินอากรขาเข้า พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบว่าจำเลยสำแดงราคาสินค้าต่ำกว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาด พนักงานเจ้าหน้าที่ของโจทก์จึงทำการประเมินราคาสินค้าและภาษีอากรใหม่แจ้งให้ธนาคารผู้ค้ำประกันชำระค่าภาษีอากรซึ่งธนาคารได้ชำระเป็นเงิน 1,980,800 บาท ตามวงเงินค้ำประกันจำเลยต้องชำระภาษีและเงินเพิ่มสำหรับอากรขาเข้าต้องชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนนับแต่วันตรวจปล่อยสินค้าจนกว่าจะชำระเสร็จ สำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลต้องชำระเงินเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 1 ต่อเดือน นับแต่วันตรวจปล่อยสินค้าจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ไม่เกินจำนวนภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล จำเลยมีหน้าที่ยื่นใบสรุปยอดอากรและชำระเงินค่าภาษีอากรกับเงินเพิ่มที่จำเลยจะต้องเสียสำหรับสินค้าที่นำเข้า โดยไม่มีการผลิตส่งออก ภายในเวลา 18 เดือน นับแต่วันนำสินค้าเข้า แต่จำเลยเพิกเฉย เมื่อหักเงินที่ธนาคารผู้ค้ำประกันได้ชำระให้แก่โจทก์แล้วจำเลยต้องชำระค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มคำนวณถึงวันฟ้องเป็นอากรขาเข้าจำนวน 1,050,684.10 บาท ภาษีการค้า 170,706.13 บาท ภาษีบำรุงเทศบาล 17,050.44 บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยเพิกเฉย ขอให้พิพากษาและบังคับจำเลยชำระค่าภาษีอากรและเงินเพิ่มจำนวน 1,238,439.96 บาท กับให้จำเลยชำระเงินเพิ่มค่าภาษีอากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยสำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,238,438.96 บาทแก่โจทก์กับเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของค่าอากรขาเข้าที่ค้างชำระจำนวน 72,181.61 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...จำเลยนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามใบขนสินค้าจำนวน 19 ฉบับ โดยสำแดงว่าเป็นวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและจะส่งออกไปจำหน่ายนอกราชอาณาจักรภายใน 1 ปี นับแต่วันนำเข้าและขอคืนเงินอากรเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้ตรวจปล่อยสินค้านี้ดังกล่าวให้จำเลยรับไป แต่ให้จำเลยจัดหาธนาคารมาค้ำประกัน ครั้นเมื่อครบ 1 ปี จำเลยมิได้นำสินค้านี้ดังกล่าวไปใช้ในการผลิตและส่งออกนอกราชอาณาจักร จำเลยจึงหมดสิทธิขอคืนเงินอากรแต่จำเลยต้องชำระอากรขาเข้า ภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาลและเงินเพิ่มตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังปรากฏว่าในการนำสินค้านี้ดังกล่าวเข้ามา จำเลยได้สำแดงสินค้าไว้ในใบขนสินค้าไม่ถูกต้องจำนวน 10 ฉบับโจทก์ที่ 1 จึงประเมินราคาใหม่แล้วคำนวณค่าอากรขาเข้า ภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาล และเงินเพิ่ม เมื่อหักกับจำนวนเงินที่ธนาคารชำระแทนจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันแล้ว จำเลยยังค้างชำระค่าอากรขาเข้ากับเงินเพิ่มจำนวน 1,050,684.10 ภาษีการค้าและเงินเพิ่มจำนวน 170,706.13 บาท ภาษีบำรุงเทศบาลและเงินเพิ่ม 17,050.44 บาทรวม 3 รายการ เป็นเงิน

1,238,440.67 บาท แต่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องขอให้จำเลยชำระเพียง 1,238,439.96 บาท

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสองว่า จำเลยจะต้องรับผิดชอบชำระเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรขาเข้าตามจำนวนที่โจทก์ฟ้องนับแต่วันฟ้องหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยสำหรับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่ค้างชำระด้วยหรือไม่สำหรับปัญหาเรื่องเงินเพิ่มของค่าอากรขาเข้านั้น ศาลฎีกาเห็นว่าแม้กฎหมายจะบัญญัติว่า เมื่อผู้นำของเข้านำเงินมาชำระค่าอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มให้เรียกเก็บเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของค่าอากรที่นำมาชำระนับแต่วันที่ได้นำส่งมอบจนถึงวันนำเงินมาชำระก็ตาม แต่ในฟ้องของโจทก์ก็ติดตามทางนำสืบของโจทก์ก็ดี โจทก์ยอมรับว่าจำนวนเงินอากรขาเข้าที่ฟ้องขอให้ชำระจำนวน 1,050,684.10 บาทนั้น ได้รวมเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ของเงินค่าอากรขาเข้าที่ค้างชำระคำนวณถึงวันฟ้องแล้ว โดยในคำฟ้องของโจทก์และตามทางนำสืบของโจทก์ โจทก์มิได้แยกได้ให้เห็นว่าเงินค่าอากรขาเข้าที่ค้างชำระโดยไม่รวมเงินเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์อ้างในฎีกาว่า โจทก์ได้แสดงรายละเอียดเฉพาะยอดตัวภาษีโดยไม่รวมเงินเพิ่มไว้ในเอกสารหมาย จ.1 แล้วนั้น ได้ตรวจดูเอกสารหมาย จ.1 แล้วก็ไม่สามารถทราบได้โดยชัดแจ้งว่ายอดเงินค่าอากรขาเข้าที่ไม่รวมเงินเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใด แม้แต่ในฎีกาของโจทก์เองก็ไม่ได้ระบุว่ายอดเงินอากรที่ไม่รวมเงินเพิ่มเป็นจำนวนเท่าใด และปรากฏตัวเลขดังกล่าวในช่องไหนของเอกสารหมาย จ.1 ทั้งได้พิจารณาคำเบิกความของนางสาวสุวรรณี ทวีศรี พยานโจทก์ผู้จัดทำเอกสารหมาย จ.1 แล้วก็ปรากฏว่าพยานได้เบิกความถึงจำนวนเงินค่าอากรขาเข้าที่ไม่รวมเงินเพิ่มว่าเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อไม่ทราบจำนวนเงินค่าอากรขาเข้าที่จะใช้เป็นหลักฐานในการกำหนดเงินเพิ่มได้เช่นนี้แล้วศาลก็ไม่อาจให้จำเลยชำระเงินเพิ่มจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าอากรขาเข้าที่ค้างชำระ 72,181.61 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ

ชำระเสร็จนั้น นับว่าเป็นคุณแก่โจทก์ทั้งสองอยู่แล้วฎีกาของโจทก์ทั้งสองในข้อนี้ฟัง
ไม่ขึ้น

ส่วนที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่า จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยในเงินค่าภาษีการค้าและภาษี
บำรุงเทศบาลแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ ที่ใช้
บังคับในขณะนั้น ได้บัญญัติถึงความรับผิดของผู้เสียภาษีที่ผิดนัดไว้โดยเฉพาะแล้ว
โดยบัญญัติให้ผู้ประกอบการค้าที่ไม่ชำระภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อย
ละ 1 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้รับผิดไว้โดยเฉพาะ
เช่นนี้แล้ว จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดดังที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันเป็นบทบัญญัติทั่วไปมาใช้บังคับอีกที่ศาลล่าง
ทั้งสองพิพากษาไม่ให้โจทก์คิดดอกเบี้ยจากเงินค่าภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล
ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน.

(ตัน เวทไว-ก้าน อันนันทน์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 บัญญัติว่า "บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายใน
กำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ แห่งลักษณะนี้เกี่ยวกับการภาษีอากรประ

ะเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องเสีย หรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับ..." หนี้ภาษีอากรถือเป็นหนี้เงินอันมีมูลหนี้มาจาก บทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อถึงกำหนดชำระแล้วไม่ชำระยอมทำให้รัฐในฐานะเจ้าหนี้ ได้รับความเสียหาย เพราะไม่สามารถนำเงินภาษีไปใช้จ่ายได้ กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้ มีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษี แต่ไม่ชำระค่าภาษีให้ตรงตามกำหนดเวลาซึ่งตกเป็นผู้ ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบบรรเทาความเสียหายให้แก่รัฐโดยจ่ายเป็นเงินเพิ่มนอกเหนือจาก ภาษีอากรที่ต้องชำระการที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ชำระเงินเพิ่มไม่ถือว่าเป็นโทษ ทางอาญา แต่เป็นความรับผิดชอบทางแพ่งทำนองเดียวกับลูกหนี้ผิดนัดในหนี้เงินจะต้อง เสียดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 บัญญัติว่า"หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อ ปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ย ได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วย กฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น..."เมื่อนำเงินเพิ่ม ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนมา เทียบเป็นปีจะเท่ากับ ร้อยละ 18 ต่อปี มากกว่าอัตราที่ใช้ค่าเสียหายที่กำหนดไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปแต่อัตรา ชดเชยค่าเสียหาย ร้อยละ 7.5 ต่อปี มิใช่อัตราตายตัวกฎหมายเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ เรียกค่าเสียหายได้มากกว่า ร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่ต้องพิสูจน์ว่าตนมีค่าเสียหายมากกว่า ร้อยละ 7.5 ต่อปี ผู้บันทึกเห็นว่าอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปีเป็นอัตราขั้นต่ำสุดที่กฎหมาย กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อตัดความยุ่งยากในการพิสูจน์ความเสียหาย เจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้อง พิสูจน์เลยว่าตนเสียหายอย่างไร แต่ถ้าเจ้าหนี้เห็นว่าตนเสียหายมากกว่า ร้อยละ 7.5 ต่อปี ก็ต้องพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ได้ศาลจะกำหนดให้สูงกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่ถ้าพิสูจน์ ไม่ได้ก็ได้เพียง ร้อยละ 7.5 ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนด ส่วน"เงินเพิ่ม" ตามประมวล รัษฎากรกำหนดไว้สูงมากถึงร้อยละ 18 ต่อปีผู้บันทึกเห็นว่า เป็นการกำหนดขั้นสูง ตรงข้ามกับหลักทั่วไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 รัฐ (กรม สรรพากร) จะเรียกเกินกว่าอัตรา ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือร้อยละ 18 ต่อปีไม่ได้

กฎหมายไม่เปิดช่องให้พิสูจน์ความเสียหายมากกว่าอัตรา ร้อยละ 18 ต่อปี ทั้งจะนำบทบัญญัติทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 มาใช้พิสูจน์ความเสียหายว่ามีเกินกว่าร้อยละ 18 ต่อปีไม่ได้ จะต้องตีความเคร่งครัดใช้เฉพาะประมวลรัษฎากรอันเป็นบทบัญญัติพิเศษ ประมวลรัษฎากรกลับบัญญัติให้ลดหรืองดการเสียเงินเพิ่มแก่ผู้มีหน้าที่ชำระค่าภาษีอากร การลดหรืองดเงินเพิ่มต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ประมวลรัษฎากรกำหนด หรือระเบียบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด โดยอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังจะได้พิจารณาต่อไป กรณีลดเงินเพิ่มตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้ เช่น ภาษีเงินได้ตาม มาตรา 27 วรรค 2 บัญญัติว่า "ในกรณีอธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระหรือนำส่งภาษีและได้มีการชำระหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้ นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือน (ร้อยละ 9.0 ต่อปี) หรือเศษของเดือน" ส่วนภาษีการค้า มาตรา 89 ทวิ วรรค 2 บัญญัติว่า "ในกรณีที่อธิบดีอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษีและได้มีการชำระภาษีภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้ นั้น เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ลดลงเหลือร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน" กรณีงดหรือลดเงินเพิ่มตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ออก โดยอาศัยอำนาจตามประมวลรัษฎากร มาตรา 67 ตริ วรรค 2 บัญญัติว่า "เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นค่าภาษีและอาจลดลงได้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรี" ปัจจุบันมีคำสั่งกรมสรรพากรที่ท.ป.11/2529 เรื่อง ระเบียบการงดหรือลดเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มภาษีเงินได้และภาษีการค้าตาม มาตรา 22 มาตรา 26 มาตรา 67 ตริและมาตรา 89 แห่งประมวลรัษฎากร คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2529 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.11/2529 ข้อ 2 กำหนดให้บุคคลที่จะต้องเสียเงินเพิ่มทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินแสดงเหตุที่ของดหรือลดเงินเพิ่ม เว้นแต่กรณีที่อธิบดีกรมสรรพากรพิจารณาเห็นสมควรจะสั่งให้งดหรือลดเงินเพิ่ม โดยไม่ต้องยื่นคำร้อง บุคคลที่จะได้รับการพิจารณางดหรือลดเงินเพิ่มต้องปรากฏว่า ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง

เลี้ยงภาษีและได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบไตสวนของเจ้าพนักงานประเมิน ด้วยดี ส่วนอัตราการลดเงินเพิ่มนั้น เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจสั่งลดตามระยะเวลาที่นำค่าภาษีมาชำระลดหลั่นกันไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 และข้อ 7 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.11/2529 การคำนวณเงินเพิ่ม ประมวลรัษฎากร มาตรา 27 วรรค 3 บัญญัติว่า"การคำนวณเงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เริ่มนับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือนำส่งภาษีจนถึงวันชำระหรือนำส่งภาษีแต่เงินเพิ่มที่คำนวณได้มิให้เกินจำนวนภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งไม่ว่าภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งนั้นจะเกิดจากการประเมินหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือคำพิพากษาของศาล"การคิดเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรจะคิดจนเกินหนี้ค่าภาษีอากรหาได้ไม่การคิดเงินเพิ่มจึงมีที่สิ้นสุด และจะคิดอย่างทบต้นไม่ได้หรือจะคิดเรื่อยไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ ต่างจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 เจ้าหนี้มีสิทธิคิดค่าเสียหายในหนี้เงินอย่างดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ตั้งแต่ลูกหนี้ผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการชำระหนี้เสร็จ ถ้าหากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่เสร็จเจ้าหนี้ก็ย่อมคิดค่าเสียหายอย่างดอกเบี้ยเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด จึงอาจเป็นไปได้ว่าค่าเสียหายอาจจะมากกว่าหนี้เดิม แต่จะถูกตัดโดยอายุความฟ้องร้องในมูลหนี้เดิมได้อายุความเรียกร้องเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากรและค่าเสียหายที่คิดอย่างดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 จะใช้อายุความกี่ปีนั้นกฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องดูว่าเงินเพิ่มเป็นเงินประเภทใด ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ทวิ บัญญัติว่า"...เงินเพิ่มตาม มาตรา 27 ให้ถือเป็นเงินภาษี" มาตรา 67 ตรีวรรค 2 บัญญัติว่า "เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นค่าภาษี..."และภาษีการค้า มาตรา 89 ตรี บัญญัติว่า "...เงินเพิ่มให้ถือเป็นเงินภาษี" เมื่อประมวลรัษฎากรบัญญัติให้เงินเพิ่มเป็นค่าภาษีการเรียกเอาค่าภาษีประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติกำหนดอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 167 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนค่าเสียหายที่เรียกอย่างดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา 224 กฎหมายมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะจึงต้องใช้อายุความ 10 ปี ตามมาตรา 164 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จะใช้อายุความ 5 ปี ตามมาตรา 166 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้ เพราะมิใช่หนี้ค้ำส่งดอก เบี้ย(1) ตามสัญญากู้ยืมเงิน แต่เป็นค่าเสียหาย ดังนั้น "เงินเพิ่ม" ตามประมวล รัชฎาการอัตรา ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือร้อยละ 18 ต่อปี หรือเงินเพิ่มตามพระราช บัญญัติศุลกากร มาตรา 112 จัตวา อัตรา ร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือร้อยละ 12 ต่อปี จึง มีแนวคิดและที่มาทำนองเดียวกับการกำหนดค่าเสียหายในหนี้เงินที่ลูกหนี้ผิดนัดโดย คิดอย่างดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 อันเป็นบททั่วไปเมื่อมีการคิดเงินเพิ่มในหนี้ค่าภาษีอากรแล้ว จะคิดค่าเสียหาย อย่างดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปี ในหนี้ค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 224 อีกหาได้ไม่ มิฉะนั้นจะเป็นการเรียกค่าเสียหายซ้อนค่าเสีย หายทำนองเดียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรค 2 ที่ห้ามมิ ให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนั่นเอง ปัญหาศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1198-1199/2511 ว่า "...สำหรับดอกเบี้ยนั้น เมื่อประมวล รัชฎาการบัญญัติให้เรียกเงินเพิ่มสองเท่าและให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนอีกด้วย แล้วก็แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่ากฎหมายได้บัญญัติทางแก้สำหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัด ไม่ชำระค่าหนี้อากรที่ค้างไว้โดยเฉพาะแล้วจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดสัญญามาเรียกร้องเอากับลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่ ผู้ร้องจึงไม่สิทธิจะได้รับดอกเบี้ยดังที่ร้องขอมา..." และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1178/2530 วินิจฉัยทำนองเดียวกัน สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่บันทึกนี้เป็นกรณีโจทก์ เรียกค่าเสียหายอย่างดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อปีประมวลกฎหมายแพ่งและ พณิชย์ มาตรา 224 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าประมวลรัชฎาการ มาตรา 89 ทวิ บัญญัติให้ผู้ เสียภาษีเสียเงินเพิ่มในระหว่างผิดไว้โดยเฉพาะ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ย

ในระหว่างผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 มาใช้บังคับอีก
ซึ่งวินิจฉัยแนวเดียวกับคำพิพากษาฎีกาดังกล่าวข้างต้น. วัชรินทร์ปัจเจกวิญญูสกุล.